

Parágrafo único. Em qualquer dos casos deverão ser resguardados, rigorosamente, os direitos adquiridos dos alunos, do corpo docente e de todo o pessoal técnico-administrativo e de serviços que, em hipótese alguma, poderão ser prejudicados.

Art. 23 Constituem o Sistema Estadual de Ensino:

I – as instituições de educação, de todos os níveis, criadas e mantidas pelo Poder Público Estadual;

II – as instituições de Educação Superior mantidas pelo Poder Público Municipal;

III – as instituições de Ensino Fundamental e Médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada;

IV – a Secretaria de Estado de Educação;

V – o Conselho Estadual de Educação;

VI – o Fórum Estadual de Educação;

VII – as instituições de Educação Básica criadas e mantidas pelo Poder Público Municipal, dos Municípios que não criaram seu próprio sistema;

VIII – as instituições de Educação Infantil criadas e mantidas pela iniciativa particular, nos Municípios que não criaram seu próprio sistema.

Art. 30 A Secretaria de Estado de Educação é órgão executivo, com as atribuições de planejamento, coordenação, execução, administração, supervisão, fiscalização, avaliação e outras definidas em lei própria.

Art. 32 O Conselho Estadual de Educação é órgão colegiado de caráter normativo, consultivo, deliberativo e de assessoramento superior da Secretaria de Estado de Educação, com representação paritária entre Governo do Estado e entidades da sociedade civil organizada.

Art. 33 Cabe ao Conselho Estadual de Educação:

I – participar da elaboração da Política Educacional do Estado;

II – acompanhar e avaliar a execução da Política Educacional do Estado;

III – participar da elaboração das políticas públicas nas áreas de Educação Básica e Ensino Superior, conjuntamente com órgãos públicos e particulares que atuam nessas áreas ou que possuam ações específicas nas áreas de Educação Infantil, Educação Indígena, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Formação Profissional e Tecnológica;

IV – autorizar e reconhecer cursos e credenciar estabelecimentos de ensino, conforme as competências do art. 18 desta lei complementar;

V – normatizar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação educacional no âmbito do Estado;

VI – emitir parecer sobre assuntos da área educacional, por iniciativa de seus conselheiros ou quando solicitado pelo Secretário de Estado de Educação;

VII – fixar normas para fiscalização dos estabelecimentos de ensino público e privado, dispondo, inclusive, sobre casos de cassação de autorização ou reconhecimento;

VIII – exercer as demais atribuições que a legislação federal confere ao Conselho Estadual de Educação e bem assim, no que couber, no âmbito estadual, as que são consignadas no Conselho Nacional de Educação, em relação ao Sistema Federal de Ensino;

IX – elaborar e alterar o seu regimento a ser aprovado pelo Governador do Estado.

Art. 42 São atribuições da Câmara de Educação Básica, dentre outras:

I – analisar e propor medidas para as questões de Educação Básica;

II – analisar e emitir parecer sobre os resultados da Política de Educação Básica no Estado, em todos os níveis e modalidades de ensino;

III – fixar normas para autorização e reconhecimento de grau e nível de ensino, curso ou habilitação profissional nos estabelecimentos de ensino da rede pública e privada;

IV – fixar critérios para aprovação dos regimentos escolares e suas respectivas alterações;

V – fixar normas para autorização e reconhecimento das modalidades de Educação Indígena, de Educação de Jovens e Adultos, de Educação à Distância, de Educação Especial e de Educação Profissional, nos estabelecimentos de ensino público e privado.

VI – autorizar e reconhecer cursos de instituições de ensino pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino;

VII – credenciar estabelecimentos de ensino para ofertar a Educação à Distância em nível de Educação Básica e Educação Profissional.

Art. 43 São atribuições da Câmara de Educação Superior, dentre outras:

I – autorizar e reconhecer cursos, inclusive de Educação à Distância, de Instituições de Ensino Superior do Sistema Estadual de Ensino, respeitada a legislação em vigor;

II – credenciar os estabelecimentos de ensino para ofertar a Educação à Distância no Sistema Estadual de Ensino, bem como fixar normas para o seu funcionamento;

III – analisar e emitir parecer sobre os processos de avaliação da Educação Superior;

IV – deliberar sobre estatutos e regimentos gerais das Instituições de Ensino Superior, universitárias ou não, mantidas pelo Poder Público Municipal ou Estadual, na forma da lei;

V – analisar questões relativas à aplicação da legislação referente à Educação Superior.

Art. 48 O Fórum Estadual de Educação, previsto no inciso VI, art. 23, da presente lei complementar, será promovido e convocado, em sua primeira reunião, pela Secretaria de Estado de Educação, pelo Conselho Estadual de Educação, pela Comissão de Educação da Assembléia Legislativa, pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública, pela Associação Mato-grossense dos Estudantes e pela União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME-MT.”

Art. 2º O Capítulo III do Título III da Lei Complementar nº 49/98 passa a vigorar com a seguinte denominação:

**“CAPÍTULO III
Da Educação nos Estabelecimentos de Ensino”**

Art. 3º A Seção VII do Capítulo Único do Título V da Lei Complementar nº 49/98 passa a vigorar com a seguinte denominação:

**“Seção VII
Da Educação Superior”**

Art. 4º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 13 de dezembro de 2000, 179º da Independência e 112º da República.

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA
HERMES GOMES DE ABREU
MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA
JOSÉ RENATO MARTINS DA SILVA
BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO
GUILHERME FREDERICO DE MOURA MÜLLER
JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
VALTER ALBANO DA SILVA
FRANCISCO TARQUÍNIO DALTRO
CARLOS AVALONE JÚNIOR
EZEQUIEL JOSÉ ROBERTO
VITOR CANDIA
CARLOS CARLÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
JÚLIO STRUBING MULLER NETO
FAUSTO DE SOUZA FARIA
PEDRO PINTO DE OLIVEIRA
SUELI SOLANGE CAPITULA
ROBERTO TADEU VAZ CURVO
JOSÉ ANTÔNIO ROSA
JEVERSON MISSIAS DE OLIVEIRA
FREDERICO GUILHERME DE MOURA MÜLLER
SABINO ALBERTÃO FILHO
JURANDIR ANTÔNIO FRANCISCO

LEI COMPLEMENTAR Nº 78, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2000.

Autor: Poder Executivo

Altera a denominação da Secretaria de Estado de Justiça e Defesa da Cidadania e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 45 da Constituição Estadual, sanciona a seguinte lei complementar:

Art. 1º Fica alterada a denominação da Secretaria de Estado de Justiça e Defesa da Cidadania, que passa a denominar-se Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Cidadania.

Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 13 de dezembro de 2000, 179º da Independência e 112º da República.

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA
HERMES GOMES DE ABREU
MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA
JOSÉ RENATO MARTINS DA SILVA
BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO
GUILHERME FREDERICO DE MOURA MÜLLER
JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
VALTER ALBANO DA SILVA
FRANCISCO TARQUÍNIO DALTRO
CARLOS AVALONE JÚNIOR
EZEQUIEL JOSÉ ROBERTO
VITOR CANDIA
CARLOS CARLÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
JÚLIO STRUBING MULLER NETO
FAUSTO DE SOUZA FARIA
PEDRO PINTO DE OLIVEIRA
SUELI SOLANGE CAPITULA
ROBERTO TADEU VAZ CURVO
JOSÉ ANTÔNIO ROSA
JEVERSON MISSIAS DE OLIVEIRA
FREDERICO GUILHERME DE MOURA MÜLLER
SABINO ALBERTÃO FILHO
JURANDIR ANTÔNIO FRANCISCO